

委托代理合同

(2025)京元婚字第 号

委 托 人（下称甲方）：

身份证号：

地址：

电话：

电子邮箱：

受委托人（下称乙方）：北京市元甲律师事务所

住址：北京市朝阳区建国路世茂大厦B座9层984

电话：010-65288568

甲方因与_____ 离婚纠纷 一案，特委托乙方代为办理。经平等协商，双方订立如下条款，共同遵守。

一、乙方指派律师以甲方签署的授权委托书为准，乙方应本着认真负责的精神，竭力维护甲方的合法权益，在授权范围内积极履行代理职责，尽可能的使甲方合法利益最大化。

二、甲方应如实向乙方代理律师陈述案件情况，及时配合乙方代理律师收集提供各项证据材料，并为乙方代理律师办理委托事项提供便利条件。

三、服务内容及期限

双方确认本合同的委托项目为以下第 first、second 项：

☐1 分析案情，制定及调整谈判方案/谈判策略，指导整个过程的谈判，为甲方把关谈判中的法律风险，为甲方起草及修改相关法律文书等。

☐2 分析案情，参与和解谈判/法院调解阶段。

☐3 全程参加一审第一次诉讼至法院出具调解书/判决书/裁定书阶段。

☐4 全程参加一审第二次诉讼至法院出具调解书/判决书/裁定书阶段。

☐5 全程参加一审诉讼至法院出具调解书/判决书/裁定书阶段。

☐6 全程参加二审诉讼至法院出具调解书/判决书/裁定书。

四、根据律师收费标准并经双方协商，本合同的律师费约定：

(一) The entrusted case falls under the jurisdiction of Beijing_____；

(二) _____ ；

委托的案件属于北京管辖，如果甲方需要乙方代理律师到外地起诉、应诉、谈判或调查取证的，律师费需要另行协商并增加支付差旅费。

在甲方委托乙方时，乙方律师费的报价是建立在甲方单方陈述的财产及债权债务的基本情况之上，但若委托后乙方发现甲方未对财产情况作如实告知，或诉讼中因其他原因增加诉讼标的，或调查后发现诉讼标的远大于甲方陈述的，由此导致乙方工作量增加的，乙方有权向甲方追加律师费。

五、乙方收取律师费账户信息：

开户名称：北京市元甲律师事务所

账 号：11041301040001755

开 户 行：中国农业银行北京朝阳东区支行营业部

开户行号：103100004417（汇款时请注明委托人姓名及用途）

六、乙方的义务：

1. 乙方代理律师必须遵守律师职业道德和执业纪律。
2. 乙方应当勤勉尽责，维护甲方的合法利益。
3. 乙方应当及时向甲方报告有关案件的进展情况。
4. 乙方无权超越甲方授权范围从事委托事项，如确有需要，应当由甲方另行给予明确的授权。
5. 若无意外情况，乙方就本协议约定的律师费和其他费用以外，无权要求甲方支付任何其他款项；
6. 乙方应当保护甲方的个人隐私及相关商业秘密，对于甲方的相关信息及与案件有关的资料、文件应当保守秘密，若非因办理本案件的需要，在未征得甲方

同意的情况下，乙方不得向任何第三方透露。

7. 乙方代理律师不得与诉讼案件对方串通，侵害甲方权益。

8. 乙方代理律师不得在同一法律业务中代理有利益冲突的各方当事人；

9. 乙方代理律师与甲方每次面谈案情时应作书面笔录，用于记录与案件代理有关事项，甲方认可该笔录内容作为甲方对案情陈述及诉讼意见表达的补充资料，若在笔录中涉及到对委托代理事项有所变更的，在双方未签定补充代理协议情况下，就以甲方签字确认的笔录内容为准，此时笔录可视为委托代理协议书的补充或变更。否则将以另行签定的补充代理协议内容为准。

七、禁止条款

1. 禁止乙方代理律师为承揽业务向甲方作出不切实际的承诺或保证，建立委托代理关系的前提是诚信。

2. 乙方向甲方提供的代理方案、分析意见和推断均不可理解为乙方律师就案件作出了成功或胜诉的保证。

3. 禁止乙方代理律师私下收取代理费(宴请不得超过人均 100 元)，律师在本合同之外收取费用的，甲方可以向乙方反馈。

Party B is prohibited from collecting agency fees privately through its lawyers. If lawyers collect fees outside this contract, Party A may provide feedback to Party B.

4. 甲方向乙方代理律师提出的要求均不得违反律师职业道德和执业纪律的规定。乙方在代理过程中发现甲方利用违法手段调查取证等事项的，乙方有权制止并停止本合同委托代理事项。

5. 甲方利用律师提供的法律服务从事违法活动或者甲方故意隐瞒与案件有关的重要事实的，乙方有权拒绝继续代理并有权解除合同。

八、由于甲方委托的案件存在多变性和可调解性，甲乙双方一致认可，无论本次诉讼是否经历开庭或开庭几次，本合同约定的受托事项提前终结【包括代理律师参与和解、自行和解、案件撤诉、双方和好不离婚、委托后自愿放弃

委托事项或不配合律师工作导致委托事项无法继续进行等】，也视同乙方完成代理事项，本代理协议自行终止，本协议第四条所约定的律师费乙方不予退还。如甲方拖延支付本合同第四条约定的律师费，甲方需按未支付金额的日千分之五的标准向乙方支付违约金。

九、本合同签订后，甲乙双方均享有本合同的解除权，如果是非乙方原因甲方单方提出解除本合同时，乙方无需退还甲方任何费用；如果非甲方原因乙方单方提出解除本合同时，乙方退还甲方缴纳的全部律师费后，双方签订的本合同解除。

十、在乙方从事甲方委托代理事项过程中，一方当事人下落不明或死亡导致案件终止审理的，本协议自行终止，同样视为乙方已完成协议委托事项，已收取的律师费不予退还。

十一、自本合同签订之日起，如甲方要求乙方暂缓处理委托代理事项或者因甲方的原因超过一年未启动委托代理事项，甲方要求延长乙方服务期限的，应与乙方协商后另行签订书面补充协议，甲方拒不签订书面补充协议的，视为本合同履行完毕，乙方按结案处理，已经收取的所有费用不予退还。

十二、案件办理过程中产生的邮寄费、查询费、打印费、复印费、翻译费、鉴定费、评估费、公证费、公告费、保全费、诉讼费等费用均由甲方承担。

十三、本合同的有效期限 详见本合同第三条。

The validity period of this contract is detailed in Article 3 of this contract.

十四、甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址、电子邮箱（1797835331@qq.com）送达。一方迁址或者变更邮箱、电话的，应当书面通知对方。以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。如一方要求变更合同条

款，需另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

十六、因本合同发生的争议，由乙方住所地北京市朝阳区人民法院管辖。

Any disputes arising from this contract shall be governed by the People's Court of Chaoyang District, Beijing, where Party B is domiciled.

十七、本协议一式三份，甲方持有一份，乙方持有两份，签字盖章后生效，每份具有同等法律效力。

甲方（签字）：

电话：19965388196

法定代理人/指定联系人：

电话：13145538196

乙方（盖章）北京市元甲律师事务所

代表：姚平

签订日期：2026 年 1 月 19 日